المرسوم رقم 2022-021 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 المتعلق بحفظ البيانات الإلكترونية والفرز.

الباب الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: تعتمد من أجل تطبيق هذا المرسوم التعريفات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 022-2018 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018 المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.

المادة 2: يأتي هذا المرسوم تطبيقا للمواد 25، 26 و33، 36 من القانون رقم 2018-022، الصـــــادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، ويحدد التزامات موردي الخدمات طبقا للقانون المذكور في مجال حفظ البيانات، وعند الاقتضـاء في مجال الغرز، وكذلك العقوبات المطبقة في حالة ارتكاب مخالفة لمقتضـــيات المواد من 25 إلى 35 من الفصل الثالث من نفس القانون أعلاه.

الباب الثاني: عن التزامات حفظ البيانات

المادة 3: البيانات المذكورة في المادة 33 من القانون رقم 2018-022 الصـادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، والتي يجب على الأشـــــخاص حفظها بموجب مقتضيات هذه المادة هي، كما يلي:

1. بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطات فاعلي الاتصالات الإلكترونية بالمعنى الوارد في القانون رقم 025-2013 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013؛ المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، والمذكورين في المادة 25 من القانون رقم 2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية وبالنسبة لكل ربط اتصال لمشتركيهم:
   أ. محدد ربط الاتصال؛
   ب. محدد يمنحه هؤلاء الأشخاص للمشترك؛
   ج. محدد للمحطة المستخدمة لربط الاتصال عندما يتاح لهم النفاذ إليها؛
   د. تواريخ وأوقات بداية ونهاية ربط الاتصال؛
   ه. خصائص خط المشترك؛

2. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون 2018/0022- الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية وبالنسبة لكل عملية تسهم في خلق محتوى:
   أ. محدد ربط مصدر الاتصال؛
   ب. محدد يمنحه نظام المعلومات المحتوى موضوع العملية؛
   ج. أنواع البروتوكولات المستخدمة لربط الاتصال بخدمة، ومن أجل نقل محتويات؛
   د. طبيعة العملية؛
   ه. تاريخ ووقت العملية.
   و. المحدد الذي استخدمه من قام بالعملية عند إنجازها؛
3. بالنسبة للأشخاص المذكورين في النقطتين 1 و 2 أعلاه، المعلومات التي يقدمها مستخدم عند الاشتراك في عقد أو عند إنشاء حساب هي:
   أ. في وقت إنشاء الحساب، محدد ربط الاتصال؛
   ب. الاسم واللقب أو الاسم التجاري؛
   ج. العناوين البريدية المرتبطة؛
   د. الأسماء المستعارة المستخدمة؛
   ه. عناوين البريد الإلكتروني أو الحسابات المرتبطة؛
   و. أرقام الهواتف؛
   ز. البيانات التي تسمح بالتدقيق في كلمة السر أو تعديلها، في نسخة لحديثها الأخيرة.
4. بالنسبة لنفس الأشخاص المذكورين في النقطتين 1 و 2 أعلاه، عندما يكون الاشتراك في العقد أو الحساب مدفوع الثمن، فإن المعلومات التي تتعلق بالدفع، بالنسبة لكل عملية دفع هي:
   أ. نمط الدفع المستخدم؛

ب. مرجعية الدفع؛

ج. المبلغ؛

د. تاريخ ووقت المعاملة.

البيانات المذكورة في النقطتين 3 و 4 أعلاه لا يجب حفظها إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص يجمعونها عادة.

المادة 4: تشمل المساهمة في إنشاء المحتوى العمليات التي تتعلق ب:

أ. الإنشاء الأولي للمحتويات؛

ب. تعديلات المحتويات والبيانات المرتبطة بها؛

ج. حذف المحتوى.

المادة 5: تحدد مدة حفظ البيانات المذكورة في المادة 3 بسنة:

أ. فيما يتعلق بالبيانات المذكورة في النقطتين 1 و 2، من المادة 3 أعلاه، اعتبارا من يوم إنشاء المحتوي، بالنسبة لكل عملية تساهم في إنشاء محتوى كما هو محدد في المادة 4؛

ب. فيما يتعلق بالبيانات المذكورة في النقطة 3 من المادة 3أعلاه، اعتبارا من يوم فسخ العقد أو إغلاق الحساب؛

ج. فيما يتعلق بالبيانات المذكورة في النقطة 4 من المادة 3 أعلاه، اعتبارا من تاريخ إصدار الفاتورة أو عملية الدفع بالنسبة لكل فاتورة أو عملية دفع.

المادة 6: يخضع حفظ البيانات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم لأحكام القانون رقم 2017-020 الصـــــــادر بتاريخ 22 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

يجب أن تسمح ظروف الحفظ من طرف موردي الخدمة كما هي محددة في القانون رقم 2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018؛ المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، باستخراج ما هو محفوظ في أقرب الآجال من أجل الاستجابة لطلب السلطات القضائية وعند الاقتضاء السلطات الإدارية وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.

الباب الثالث: عن شروط التسخير القضائي والطلبات الإدارية للنفاذ إلي بيانات موردي الخدمات

المادة 7: لا يمكن تقديم كل أو بعض البيانات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم إلا بطلب من:

- ضباط الشرطة القضائية بإذن من وكيل الجمهورية؛
- قطب مكافحة الإرهاب؛
- عدل منفذ يتصرف بموجب قرار قضائي؛
- الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالدفاع، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالرقمنة.

لا يمكن طلب هذه المعلومات إلا من طرف الوكلاء المكلفين شخصيا والمخولين قانونيا من طرف الوزير التابعين له.

المادة 8: عندما يتعلق الأمر بطلب لإرسال بيانات بحوزة الأشخاص المذكورين في النقطتين 1 و 2 من المادة 3 من هذا المرسوم، ويكون هذا الطلب من وكيل الجمهورية أو من ضابط شرطة قضائية مأذون من وكيل الجمهورية، فإن هؤلاء الأشخاص يرسلون دون تأخير المعلومات المطلوبة إلى وكيل الجمهورية أو إلى ضابط الشرطة القضائية الذي صدر منه الطلب.

يتم إرسال البيانات المطلوبة من السلطة القضائية من طرف الأشخاص المبينين في النقطتين 1 و 2 من المادة 3 من هذا المرسوم حسب إجراءات تضمن حماية البيانات وسلامتها ومتابعتها.

يتعرض الأشخاص المذكورون في النقطتين 1 و 2 من المادة 3 من هذا المرسوم الذين لا يقومون بإرسال المعلومات المطلوبة في أقرب الآجال دون سبب وجيه، للغرامة الواردة في المادة 36 من القانون رقم 022/2018 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.

المادة 9: يعين رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي من بين أعضاء السلطة شخصية مؤهلة تكلف بالبت في صلاحية الطلبات المبررة من وكلاء الإدارة المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من هذا المرسوم.

تعد الشخصية المؤهلة تقريرا سنويا عن النشاط يوجه إلى الجمهور عن طريق نشره على موقع سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى.

المادة 10: يتم نشر قرار تعيين الشخصية المؤهلة في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 11: تشمل طلبات تقديم المعلومات الموجهة من طرف وكلاء الإدارة المذكورين في المادة 7 أعلاه والخاضعة لقرار الشخصية المؤهلة المذكورة أنفا ما يلي:

أ. اسم ولقب وصفة مقدم الطلب وكذا المصلحة التي يعمل فيها وعنوانها؛

ب. تحديد طبيعة المعلومات التي يطلب الحصول عليها، وعند الاقتضاء، الفترة المعينة؛

ج. أسباب وغايات الطلب.

المادة 12: تسجل المصالح الفنية المختصة لدى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي طلبات الوكلاء وقرارات الشخصية المؤهلة أو مساعديها وتحفظها لمدة أقصاها 3 سنوات، ضمن معالجة أوتوماتيكية تنفذها.

يتم محو هذه الطلبات والقرارات أوتوماتيكيا من نظام المعالجة تحت سلطة الوزير الأول عند انقضاء مدة الحفظ.

المادة 13: توجه الطلبات التي وافقت عليها الشخصية المؤهلة أو مساعديها عن طريق الوكلاء المعنيين إلى الأشخاص المذكورين في النقطتين 1 و 2 من المادة 3 من هذا المرسوم مصحوبة بقرار الشخصية المؤهلة الذي يرخص الطلب، ويرسل هؤلاء الأشخاص دون تأخير المعلومات المطلوبة إلى الوكيل الذي صدر منه الطلب من أجل الاستغلال.

يتم إرسال البيانات المطلوبة إلى مقدم الطلب من طرف الشخصيات المذكورة في النقطتين 1 و 2 من المادة 3 من هذا المرسوم وفق إجراءات تضمن حماية البيانات وسلامتها ومتابعتها.

الباب الرابع: عن التزامات الفرز

المادة 14: يمكن لإحدى السلطات القضائية أو الإدارية طبقا للمادة 25 من القانون رقم: 2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018؛ المتعلق بالمبادلات الإلكترونية أن تلزم:

أ) كل شخص مذكور في النقطة 1 من المادة 3 من هذا المرسوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع الولوج إلى محتويات يظهر أنها غير شرعية وفقا لما هو مبين في المادة15 اللاحقة؛

ب) كل شخص مذكور في النقطة 2 من المادة 3 من هذا المرسوم بسحب محتويات يظهر أنها غير شرعية وفقا لما هو مبين في المادة 15 اللاحقة؛

لا تؤثر هذه الترتيبات على الالتزامات التي يتحملها مقدمو الخدمة بحسب ما هو مبين في المادتين 29 و 30 وما بعدهما من القانون المشار إليه أعلاه التي تفرض عليهم:

1) أن يضعوا تحت تصرف الجمهور أنظمة ووسائل فنية فعالة تسمح لمستخدمي خدماتهم بالفرز حسب نوعية المحتوى،
2) أن يفعلوا تلقائيا نظام هذا الفرز على بعض من هذه النوعيات،
3) أن يقوموا بالتحديثات الضرورية.

المادة 15: يقصد بالمحتويات التي يظهر أنها غير شرعية الواردة في هذا المرسوم ما يلي:

أ. المحتويات المشكلة للمخالفات الواردة في المواد 14 إلى 26 من القانون رقم: 2016-002 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2016 المتعلق بالجريمة السبرانية؛

ب. أي محتوى أخر يشكل جرائم جنائية أخرى مرسل على الشبكة من مقدم خدمة اتصالات إلكترونية بالمعنى الوارد في القانون رقم 2013-025 الصادر

بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، و/أو موطن من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المذكورين في المادة 26 من القانون رقم: 2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018؛ المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.

ج. كل محتوى يحرض على ارتكاب أفعال إرهابية أو يدافع عنها حسب ما هو مبين في القانون رقم 2019-017 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 16: وكيل الجمهورية هو السلطة القضائية المختصة لإصدار الأوامر إلى الأشخاص المذكورين في النقطيتين 1 و 2 من المادة 3 بأن يتخذوا جميع الوسائل التي تكفل منع الولوج إلى المحتويات غير المشروعة المبينة في الفقرتين أ و ب من المادة 15 أعلاه أو سحبها.

المادة 17: يطلب وكيل الجمهورية أولا من الشخص المذكور في النقطة 2 من المادة 3 من هذا المرسوم أن يسحب المحتويات المذكورة في الفقرتين أ و ب من المادة 15 أعلاه، ويشعر بالتزامن مع ذلك الأشخاص المذكورين في النقطة 1 من المادة 3 من هذا المرسوم. إذا لم يتم سحب هذه المحتويات في أجل أربع وعشرين (24) ساعة، يمكن لوكيل الجمهورية أن يبلغ الأشخاص المذكورين في النقطة 1 من المادة 3 من هذا المرسوم بلائحة العناوين الإلكترونية لناشري خدمة اتصال إلكتروني للجمهور على الشبكة كما هو مبين في المادة 37 من القانون رقم: 2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018؛ المتعلق بالمبادلات الإلكترونية الذين نشروا محتوى غير شرعي بالمعنى المحدد في الفقرتين أ و ب من المادة 15 من هذا المرسوم، عندها يجب على هؤلاء الأشخاص القيام دون تأخير بمنع الولوج إلى هذه العناوين.

إلا أنه، إذا كانت عناوين ناشري خدمة اتصال للجمهور على الشبكة المشار لهم سابقا غير معروفة، خاصة بسبب أنهم لم يضعوا تحت تصرف الجمهور المعلومات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018؛ المتعلق بالمبادلات الإلكترونية فإنه بإمكان وكيل الجمهورية أن يأمر

الأشخاص المذكورين في النقطة 1 من المادة 3 من هذا المرسوم باتخاذ إجراءات المنع الواردة في هذا المرسوم.

المادة 18: للمصالح التابعة للوزارات المكلفة بالعدل والدفاع والداخلية وكذا قطب التحقيق المشار إليه في القانون رقم 2019-017 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صلاحية إصدار الأوامر إلى الأشخاص المذكورين في النقطتين 1 و 2 من المادة 3 من هذا المرسوم بوضع كافة الوسائل التي تمكن من منع الولوج إلى المحتويات غير الشرعية المبينة في الفقرة ج من المادة 15 أعلاه أو سحبها.

المادة 19: تتقيد المصالح التابعة للوزارات المكلفة بالعدل والدفاع والداخلية وقطب التحقيق لمحاربة الإرهاب بالمسطرة المبينة في المادة 17 من هذا المرسوم.

إلا أن هذه المصالح تقوم مسبقا بإبلاغ قطب التحقيق لمحاربة الإرهاب والشخصية المؤهلة لدى الوزارة الأولى طلبها باستعمال كافة الوسائل التي تكفل منع الولوج إلى المحتويات غير الشرعية المشار لها في الفقرة ج من المادة 15 أعلاه أو سحبها.

المادة 20: يجب أن يشتمل طلب استعمال كافة الوسائل التي تسمح بحجب أو سحب المحتويات غير الشرعية المشار لها في الفقرة ج من المادة 15 من هذا المرسوم، الموجه من المصالح الوزارية المذكورة أعلاه إلى الشخصية المؤهلة ما يلي:

أ. اسم ولقب وصفة مقدم الطلب وكذا المصلحة التي يتبع لها وعنوانها؛

ب. تحديد طبيعة المحتويات التي يطلب. حجبها أو سحبها؛

ج. أسباب وغايات الطلب.

المادة 21: تتأكد الشخصية المؤهلة من قانونية طلبات حجب أو سحب المحتويات المعينة.

إذا لاحظت هذه الشخصية عدم قانونية أو نقص في الأسباب فبإمكانها في أي وقت أن توصي المصالح التابعة للوزارات المكلفة بالعدل والدفاع والداخلية التي طلبت إجراءات الحجب أو السحب بأن تنهي تلك الإجراءات.

إذا لم تتبع المصالح التابعة للوزارات المكلفة بالعدل والدفاع والداخلية هذه التوصية، فبإمكان الشخصية المؤهلة أن تعرض ذلك على الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا التي تبت فيه بأمر استعجالي أو أمر على العريضة.

المادة 22: يمكن للسلطات القضائية أو الإدارية المذكورة في المواد السابقة من هذا الباب أن تبلغ أيضا العناوين الإلكترونية للمحتويات غير المشروعة، إلى محركات البحث أو دلائل العناوين، وتتخذ هذه الأخيرة كل إجراء مناسب يرمي إلى وقف توجيه خدمة الاتصال إلى الجمهور على الشبكة في أجل 24 ساعة الموالية لاستلام الإشعار المذكور.

المادة 23: تطبق العقوبات الواردة في المادة 36 من القانون رقم 2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية في حالة الإخلال بالالتزامات المحددة في هذا المرسوم على الأشخاص المذكورين في النقطتين 1 و 2 من المادة 3 من هذا المرسوم.

الباب الخامس: ترتيبات نهائية

المادة 24: يكلف الوزراء المكلفون بالعدل والدفاع والداخلية والمالية والرقمنة، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.